

Урок 2. Виды службы: срочная, сборы, контракт, мобилизация

Раздел: Модуль 1. Законодательство

Цель: Виды военной службы и отличия правового режима.

Урок 2. Виды службы: срочная, военные сборы, контрактная, мобилизация, СВО. Цель урока — научиться чётко различать виды военной службы и понимать, по какому правовому режиму работает каждый из них. Это критично важно при оказании юридической помощи: разные законы, основания увольнения, порядок подачи рапортов и т.д.

1. Срочная служба

Кто подлежит: граждане мужского пола от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учёте и не освобождённые от службы по состоянию здоровья или другим основаниям. (Важно: ранее возраст был до 27 лет, но после принятия закона №580-ФЗ он поднят до 30 лет).

Основание: Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Срок службы: 12 месяцев. Может быть отсрочка или освобождение (учёба, здоровье, семья, и т.д.).

Особенности:

Не может быть направлен на участие в СВО; Увольнение производится по окончании срока службы; Возможно досрочное увольнение по состоянию здоровья (категория В — ограниченно годен) или по личным обстоятельствам (например, уход за ребёнком без матери — подп. «в» п. 3 ст. 51 ФЗ №53-ФЗ).

1. Контрактная служба

Кто подлежит: граждане от 18 лет, прошедшие медосвидетельствование и заключившие контракт с Министерством обороны.

Особенности:

Срок контракта — от 1 года до 10 лет; После начала частичной мобилизации контракт автоматически пролонгируется до её окончания (см. Указ Президента РФ №647 от 21.09.2022); Прекращение службы возможно только по основаниям, закреплённым в Указе №580 от 2023 года и ст. 51 ФЗ №53-ФЗ.

Основания для увольнения:

Истечение предельного возраста пребывания на службе; Состояние здоровья (категория В или категория Д); Воспитание ребёнка без матери; Уход за близким родственником; Личные обстоятельства (рассматриваются аттестационной комиссией); Приговор суда.

1. Мобилизация

Основание: Указ Президента №647 от 21.09.2022, Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации (ФЗ №31-ФЗ).

Кто подлежит: Граждане, состоящие на воинском учёте, не имеющие отсрочек или освобождения; Возрастной диапазон — до 55 лет (в зависимости от воинского звания); Контрактники и мобилизованные — не одно и то же. Мобилизованный — гражданский человек, призванный в армию в рамках мобилизации, без контракта.

Особенности:

Обязанность явки по повестке; При отказе — ответственность по ст. 328 УК РФ; Возможность отсрочки (ст. 18 ФЗ о мобилизации) — по здоровью, детям, обучению, работе в ОПК и пр.; Основания для увольнения схожи с контрактниками (указ Президента 580).

1. СВО (Специальная военная операция)

Кто участвует:

Контрактники; Добровольцы; Частично — мобилизованные.

Особенности:

Не оформляется отдельным правовым статусом — действия регулируются совокупностью законов (включая ФЗ №53-ФЗ, УК РФ, Указы Президента); Часто нарушаются права военнослужащих — принудительное удержание, необоснованный отказ в направлении на лечение или отказ в увольнении; Все правовые вопросы регулируются через рапорты, заявления, жалобы, суды; Возможны увольнения по личным обстоятельствам, по здоровью, воспитание детей без матери, уход за близким родственником и пр. — при правильной работе с аттестационными комиссиями.

1. Чем различаются эти режимы службы

Срочная — по призыву, до 30 лет, нельзя участвовать в СВО. Контрактная — добровольно, есть основания для увольнения даже в мобилизационный период, контракт пролонгируется. Мобилизация — по указу президента, в рамках закона, обязательна к исполнению, увольнение возможно только по перечню оснований. СВО — не служба как таковая, а статус участия в боевых действиях. Все правовые действия производятся через призму действующего законодательства.

Кратко по теме

Есть 4 режима: срочная, контрактная, мобилизация, СВО. У каждого — свои правовые особенности. Контрактники и мобилизованные — не одно и то же. Контрактников удерживают на службе до конца мобилизации. Даже участники СВО имеют законные основания на увольнение (уход за близким родственником, категория В, личные обстоятельства и т.д.). Нарушения прав — массовы. Защитить их может только грамотный юрист. Все основания на увольнение следует искать в ст. 51 ФЗ №53-ФЗ, Указах Президента №647 и №580.